QUỐC HỘI KHÓA XIII **Số: 50/2014/QH13**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2014

LUẬT XÂY DỰNG NĂM 2014

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành luật điều chỉnh các quan hệ pháp luật trong lĩnh vực chuyên ngành và quản lý nhà nước.

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng.

2. Hoạt động đầu tư xây dựng gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công, nghiệm thu bàn giao và bảo hành công trình.

Điều 4. Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đầu tư xây dựng

1. Bảo đảm đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch, thiết kế, bảo vệ cảnh quan, môi trường; phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội, đặc điểm văn hóa của từng địa phương; bảo đảm ổn định đời sống của Nhân dân.

2. Tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng; bảo đảm an toàn công trình, an toàn tính mạng con người và tài sản; phòng ngừa sự cố trong thi công xây dựng.

CHƯƠNG II

LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Điều 14. Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

1. Khi đầu tư xây dựng, chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm: Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo; Công trình xây dựng quy mô nhỏ và công trình khác do Chính phủ quy định.

CHƯƠNG III

QUẢN LÝ DỰ ÁN & THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Điều 62. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành

1. Người quyết định đầu tư thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực để quản lý thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

2. Ban quản lý dự án chuyên ngành có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư theo quy định tại Điều 68 của Luật này, trực tiếp quản lý dự án theo hợp đồng và nhiệm vụ được giao.

Điều 123. Nghiệm thu công trình xây dựng

1. Việc nghiệm thu công trình xây dựng gồm nghiệm thu từng công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng và nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng.

2. Hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào khai thác, sử dụng sau khi được nghiệm thu bảo đảm yêu cầu của thiết kế xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật và kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD;
- Lưu: VT, PC.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Sinh Hùng